



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

AHMAD MALIKI BIN RUSMADI, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanah Habang, RT 002, RW 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email malikihadzie@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2026/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2000 ayah kandung Pemohon yang bernama RUSMADI BIN HAMZAH melangsungkan pernikahan dengan ibu kandung Pemohon yang bernama HAMIDAH BINTI BAHRI di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 2 Oktober 2000. Selama berumah tangga orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.Brb



1.1. AHMAD MALIKI BIN RUSMADI, lahir di Bakti, pada tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 24 tahun;

1.2. MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 14 tahun 11 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 ayah kandung Pemohon yang bernama RUSMADI BIN HAMZAH telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-06042022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April 2026;

3. Bahwa setelah ayah kandung Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI berada dalam pengasuhan Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon dan adik Pemohon tersebut yang bernama HAMIDAH BINTI BAHRI sudah meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar negeri sejak tahun 2019 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak bisa dihubungi lagi. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut;

4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk keperluan mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh adik Pemohon yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 14 tahun 11 bulan, dikarenakan anak tersebut, saat ini belum berumur 21 tahun;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.Brb



2. Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 14 tahun 11 bulan berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yakni tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk proses mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan kedua anak Pemohon tersebut di atas, saat ini usianya belum berumur 21 tahun;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD MALIKI in casu Pemohon NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Juli 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 2 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Oktober 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2:
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HAMIDAH No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 6 Februari 2024. Alat bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB



bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HIDAYAT, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RUSMADI, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 April 2026. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan tanda P.5;

B. Saksi:

1. **JANAH BINTI BAHRI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Habang, RT 004, RW 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah Bibi Pemohon (saudara ibu kandung Pemohon);
- Bahwa maksud Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari MUHAMMAD HIDAYAT;
- Bahwa Pemohon dan MUHAMMAD HIDAYAT adalah anak kandung dari RUSMADI dan HAMIDAH;
- Bahwa HAMIDAH saat ini sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak dapat dihubungi, dan RUSMADI meninggal dunia pada bulan Desember 2021 karena sakit;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD HIDAYAT tinggal dengan Pemohon setelah ayah kandung meninggal dunia dan ibu kandung mereka tidak diketahui keadaanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dan mengasuh MUHAMMAD HIDAYAT;
- Bahwa Selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh adik kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

2. **SANIAH BINTI HAMDANI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taras Padang RT 002 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah Bibi Pemohon (saudara sepupu ibu kandung Pemohon);
- Bahwa maksud Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari MUHAMMAD HIDAYAT;
- Bahwa Pemohon dan MUHAMMAD HIDAYAT adalah anak kandung dari RUSMADI dan HAMIDAH;
- Bahwa HAMIDAH sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak diketahui keadaanya, dan RUSMADI meninggal dunia pada tahun 2021;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD HIDAYAT tinggal dengan Pemohon setelah ayah kandung meninggal dunia dan ibu kandung mereka tidak diketahui keadaanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap adik kandung Pemohon tersebut yang belum cukup umur atau belum dewasa untuk keperluan mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh adik kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian ini, karena Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak bernama MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal XXXXX, merupakan anak kandung RUSMADI BIN HAMZAH dan HAMIDAH BINTI BAHRI, karena Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk keperluan mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh adik kandung Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Penunjukan Wali adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah RUSMADI BIN HAMZAH dan HAMIDAH BINTI BAHRI, memberi bukti bahwa RUSMADI BIN HAMZAH dan HAMIDAH BINTI BAHRI adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 23 September 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, dan senyatanya identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak **MUHAMMAD HIDAYAT**, memberi bukti bahwa **MUHAMMAD HIDAYAT**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, XXXXX, anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri RUSMADI BIN HAMZAH dan HAMIDAH BINTI BAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama RUSMADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. HUSEN alias MUHAMMAD HUSIN (*ayah kandung Pemohon dan MUHAMMAD HIDAYAT*) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD HIDAYAT;
- Bahwa MUHAMMAD HIDAYAT adalah anak dari RUSMADI BIN HAMZAH dan HAMIDAH BINTI BAHRI;
- Bahwa HAMIDAH saat ini sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak dapat dihubungi, dan RUSMADI meninggal dunia pada 2 Desember 2021;
- Bahwa saat ini MUHAMMAD HIDAYAT tinggal bersama Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

Pertimbangan Permohonan Perwalian Pemohon

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan: "Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dikategorikan sebagai Saudara Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga Anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, setelah ayah kandung meninggal dunia dan ibu kandung tidak diketahui keberadaannya, MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI, diasuh oleh Pemohon hingga sekarang. Dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kedekatan dengan Anak,. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga Anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum di atas, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga oleh Majelis Hakim pertimbangan Pemohon telah mendapat persetujuan dari Anak. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali sudah dipenuhi oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyatakan perlu adanya tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan, dan dalam hal ini Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, serta terbukti keperluan Pemohon yakni mewakili kepentingan hukum bagi anak tersebut, termasuk mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh adik kandung dari Pemohon tersebut, oleh karenanya ketentuan tersebut oleh Majelis Hakim perlu dan patut untuk dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum yang sudah ditemukan namun belum dipertimbangkan lebih lanjut, oleh Majelis Hakim cukup dikesampingkan karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal XXXXX, dibawah perwalian Pemohon (**AHMAD MALIKI BIN RUSMADI**);
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, melakukan perbuatan hukum tertentu dalam rangka mengurus paspor dan untuk keperluan pendampingan umroh dari **MUHAMMAD HIDAYAT BIN RUSMADI**;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah oleh **Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMAD FIRDAOS, S.H.I.** dan **AHMAD JUMAIDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AKHMAD GAZALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD FIRDAOS, S.H.I.

AHMAD JUMAIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD GAZALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2026/PA.Brb